

1500268-44.2019.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALLES FRANKLIN MOREIRA DA SILVA VIEIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

WESLEY GOMES DA SILVA, vulgo "Maguila", e THALLES FRANKLIN MOREIRA DA SILVA VIEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500268-44.2019.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-44.2019.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALLES FRANKLIN MOREIRA DA SILVA VIEIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

WESLEY GOMES DA SILVA, vulgo "Maguila", e THALLES FRANKLIN MOREIRA DA SILVA VIEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas artigo artigo 37, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2019, por volta das 15h30min, na Rua Euclides da Silva, bairro Pedro Pinto, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, colaboraram, como informantes, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/2006.

Os réus foram notificado e ofertaram defesa (fls. 137).

A denúncia foi recebida no dia 27 de julho de 2021 (fls.139/140).

Os acusados foram citados (Wesley - fls.181, Thalles - fls.184).

Em instrução criminal foi ouvida uma testemunha e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo não provados os fatos descritos na denúncia, requereu a absolvição dos réus pelo crime (fls. 191/193).

As defesas dos réus, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 196/197 e fls. 198/199).

É o relatório.

DECIDE-SE.

Absolvição, por falta de provas em relação à prática de informante (artigo 37 da Lei 11.343/2006).

Luciano Cleber Nunes, policial civil, relatou que estavam em diligências em busca de olheiros do tráfico na região da Vila Zalla. Chegando, se depararam com um adolescente e os dois réus. Conseguiram se evadir, mas em perseguição conseguiram abordar o adolescente e ele estava com um aparelho celular e sua função no local era olheiro da biqueira conhecida como hip hop. Falou também que os réus estavam no local e conseguiu avistar os réus, já conhecidos, mas eles fugiram. O local era região de olheiros. Os réus estavam no dia dos fatos como traficantes e não mais como olheiros. No dia específico, o adolescente estava como olheiro, tendo inclusive confessado, mas os réus, já era de conhecimento, pois trabalhavam como traficantes.

O réu Thales negou os fatos. Não era olheiro. Passados alguns dias desse fato começou a trabalhar como olheiro e foi preso como olheiro, permanecendo preso 01 ano e 01 mês. Em maio de 2019 não estava mais trabalhando como olheiro e nem estava no local.

O réu Wesley negou os fatos. No dia dos fatos estava no local e correram. Disse que os policiais foram até a casa da sua irmã e, na delegacia, foi agredido pelos policiais. Não trabalhava como olheiro. Não viu o Thales, pois havia muito gente no local. Estava no local fumando maconha, pois é usuário.

As provas coligidas na investigação criminal não foram reproduzidas em solo judicial, sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelos réus merece a credibilidade deste Juízo diante do conjunto probatório coligido nos autos, frágil e insuficiente para comprovar de forma robusta e irrefutável a ocorrência dos fatos, tal como narrados na denúncia ministerial, sendo certo que as declarações da única testemunha ouvida não denotam que os réus estavam no local praticando o delito descrito no artigo 37 da Lei 11.343/2006, ou seja, trabalhavam como informantes do tráfico.

Em remate, a negativa de autoria sustentada pelos acusados milita a favor deles na medida em que os indícios de autoria relatados durante a investigação policial não restaram confirmados pelas provas produzidas nos autos da presente ação penal, não se contentando o Direito Penal com meras suposições evasivas para sustentar um decreto condenatório.

Neste sentido decisões indicadas "in" Código Penal e a Interpretação Jurisprudencial, editora Revista dos Tribunais, primeira edição, de Alberto Silva Franco e Outros, das quais destaco:

"Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe" (TJSP- AP- Rel. Hoepfner Dutra- RJTJSP 10/545).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT-AP- Rel. Paulo Inácio Dias Lessa- RT 708/339).

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a acusação penal para ABSOLVE-SE os réus WESLEY GOMES DA SILVA e THALLES FRANKLIN MOREIRA DA SILVA VIEIRA da imputação comos

incurso no artigo 37 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e efetuadas as comunicações necessárias para que não haja registros criminais em nome dos réus, arquivem-se os autos.

Sem custas.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 27 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA